

# Макро-суверенная экономическая модель NESU с нулевой процентной ставкой

Бриф о привлечении швейцарского юридического консультанта — юридический домицилий, классификация FINMA и путь лицензирования

|              |                                                                                                                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подготовлено | Исследования и разработки в области ИИ при поддержке Digital-UNI AI Labs, от имени Брахима Бумаха, основателя Digital-UNI                             |
| Референс     | nesu-sovereign-settlement.ch                                                                                                                          |
| Дата         | 10 сентября 2026 г.                                                                                                                                   |
| Статус       | Конфиденциально — концептуальное предложение. Настоящий документ не является юридической, инвестиционной, регуляторной или религиозной консультацией. |

## 1. Цель настоящего брифа

Digital-UNI намерена привлечь швейцарского юридического консультанта для получения заключения о юридическом домицилии, регуляторной классификации со стороны FINMA и пути лицензирования для институциональной расчётной архитектуры, описанной ниже, а также для координации этого анализа с консультантами, уже рассматриваемыми в Алжире, Европейском союзе и Соединённых Штатах применительно к коридорам проекта. В настоящем брифе изложены концепция проекта, коридор, находящийся в стадии активной разработки, межюрисдикционные регуляторные точки соприкосновения, а также вопросы, по которым запрашивается заключение консультанта.

## 2. Характер проекта

Макро-суверенная экономическая модель NESU с нулевой процентной ставкой представляет собой концептуальное финтех-предложение. Это не действующее предприятие, не публичное предложение, не инвестиционный продукт и не привлечение средств. Настоящий бриф представлен исключительно для определения объёма юридического поручения; ничто в нём не должно рассматриваться как юридическая, инвестиционная или регуляторная консультация, и авторы таковой не предоставляют.

## 3. Обзор проекта — Макро-суверенная экономическая модель NESU с нулевой процентной ставкой

### 3.1 Базовый принцип

Модель разделяет стоимость услуг и инфраструктуры и стоимость капитала:

- Услуги и инфраструктура → прозрачная комиссия (ИИ-инфраструктура, комплаенс, оценка рисков, расчёты, администрирование, обработка транзакций)
- Суверенный капитал → погашение основного долга
- Процент → 0%
- Капитализация процентов → 0%

## УСЛУГА ≠ ДЕНЬГИ

### 3.2 Круг допущенных участников

Участие ограничено правительствами, центральными банками, суверенными структурами и утверждёнными международными институтами. Модель не предназначена и не предлагается для розничного или потребительского использования.

### 3.3 Расчётная единица и резервы

- Разрешительная (permissioned), обеспеченная активами цифровая расчётная единица

- Базовое определение: 1 NESU = 1 грамм выделенного инвестиционного золота; энергетические и минеральные транзакции оцениваются в NESU через золотой эквивалент
- Структура резервов: 60% — выделенное физическое золото, 20% — верифицированные стратегические товары и товарная дебиторская задолженность, 20% — расчётная ликвидность
- Правило эмиссии: объём выпущенных NESU должен всегда оставаться на уровне или ниже верифицированных приемлемых резервов

### 3.4 Технологическая архитектура

Предлагается шестиуровневая архитектура: суверенная идентификация, реестр активов, расчётный реестр (разрешительный, без майнинга), сеть оракулов, комплаенс-модуль и портал аудита.

### 3.5 Управление

Управление предлагается осуществлять через основанный на международном договоре «Международный орган по энергетике и ответственным расчётам», в состав которого входят участвующие центральные банки, комитет по финансовому аудиту и резервам, научный совет по климату, комитет по кибербезопасности и управлению данными, а также трибунал по разрешению споров.

## 4. Институциональные корридорные токены

Предлагается пять региональных корридорных токенов, каждый из которых предназначен исключительно для государственных и институциональных платежей, инвестиций, расчётов и трансграничной торговли — никогда для потребительских банковских счетов или спекулятивных розничных токенов, — с конвертацией в соответствующие суверенные валюты только через регулируемые финансовые каналы.

| Корридор                               | Статус                                                   |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Корридорный токен Европа–Алжир         | Ведущий/пилотный корридор (в стадии активной разработки) |
| Корридорный токен США–Алжир            | Дорожная карта                                           |
| Корридорный токен БРИКС–Алжир          | Дорожная карта                                           |
| Корридорный токен Ближний Восток–Алжир | Дорожная карта                                           |
| Корридорный токен Африка–Алжир         | Дорожная карта                                           |

## 5. Ведущий корридор подробно — Корридор энергетических расчётов Европа–Алжир

Ведущий корридор обеспечивает расчёты по торговле природным газом между Алжиром и Европейским союзом.

- Референсный индекс: прозрачный индекс DZD–EUR, построенный на основе реальных потоков газовой торговли, — прямо не являющийся официальным или параллельным обменным курсом Алжира
- Только поимённо указанные участники: Банк Алжира, Sonatrach, а также соответствующие банки и крупные энергетические компании ЕС
- Замысел конструкции: не подлежит обращению и управляется государством, структурирован так, чтобы оставаться вне сферы действия алжирского Закона № 25-10 (запрещающего криптовалюты)

Именно по этому корридору в первую очередь запрашивается анализ классификации и лицензирования швейцарского консультанта; остальные четыре корридора относятся к дорожной карте и упоминаются здесь только для контекста.

## 6. Многоюрисдикционный регуляторный ландшафт — аспекты Европейского союза и США

Помимо анализа швейцарского домицилия, архитектура коридоров неизбежно затрагивает финансовое право ЕС, а применительно к коридору США–Алжир (относящемуся к дорожной карте) — и финансовое право США. Нижеприведённое приводится в качестве справочной информации, чтобы швейцарский консультант мог координировать свой анализ с консультантами из ЕС и США; оно не претендует на выводы по нешвейцарскому праву, и ничто в этом разделе не должно рассматриваться как консультация по праву какой-либо юрисдикции, включая алжирское.

## 6.1 Европейский союз

- Регламент о рынках криптоактивов (MiCA) — вопрос о том, подпадают ли корридорные токены вообще под определение «криптоактива» по MiCA, учитывая, что они не предлагаются публично и не допускаются к торгам на какой-либо площадке; также могут быть релевантны предусмотренные MiCA исключения для инструментов, выпускаемых или используемых исключительно центральными банками и признанными международными публичными организациями, — это следует проверить применительно к сугубо институциональной конструкции коридора.
- Пересмотренная Директива о платёжных услугах (PSD2) и любой сменяющий её режим, а также Директива об электронных деньгах — в той мере, в какой банки-партнёры в ЕС будут рассматривать расчётные инструкции как платёжные услуги.
- Директивы ЕС по противодействию отмыванию денег (AMLD) и общесоюзные обязательства по проверке на предмет санкций, применимые к кредитным организациям и крупным энергетическим компаниям ЕС, указанным в качестве участников.
- Свобода движения капитала согласно статье 63 ДФЕС, и вопрос о том, требуется ли разрешение государства — члена ЕС для участия банка или энергетической компании в подобном необращаемом, управляемом государством расчётном инструменте.
- Вопросы контроля за товарами двойного назначения и экспортного контроля (Регламент (ЕС) 2021/821) — в той мере, в какой оракульные, IoT- или верификационные технологии экспортируются в Алжир в рамках уровня верификации поставок коридора.

## 6.2 Соединённые Штаты (актуально прежде всего для относящегося к дорожной карте токена коридора США–Алжир)

- Является ли корридорный токен «ценной бумагой» по критерию *Howey* (SEC), учитывая его необращаемую, неинвестиционную и исключительно суверенно-институциональную конструкцию, либо «товаром»/производным инструментом, подпадающим под юрисдикцию CFTC, учитывая привязку к золотому и энергетическому индексам.
- Анализ в соответствии с Законом о банковской тайне (BSA) и правилами FinCEN в отношении организаций, оказывающих денежные услуги, и операторов денежных переводов, применительно к любому участнику или посреднику, базирующемуся в США, включая руководство FinCEN, разграничивающее администраторов, обменников и пользователей единиц стоимости, заменяющих валюту.
- Проверка по спискам OFAC — сам Алжир не подпадает под всеобъемлющий режим санкций США, однако любое лицо США, банк, осуществляющий клиринг в долларах США, или американская технология, задействованная в коридоре, всё равно должны проверяться по спискам OFAC.
- Правила экспортного администрирования (EAR) — в той мере, в какой технологии американского происхождения (например, оборудование или ПО для таможенной верификации или IoT) передаются в Алжир или алжирским контрагентам.
- Риск необходимости лицензирования в качестве оператора денежных переводов на уровне отдельных штатов для любого американского финансового учреждения, выступающего в качестве посредника.

## 6.3 Алжир — соотношение коридора с внутренним правом

Конструкция коридора не направлена на то, чтобы вывести его за пределы алжирской юрисдикции: Банк Алжира и Sonatrach сами указаны в качестве основных участников, поэтому инструмент функционирует как управляемый государством расчётный механизм, а не как публичная криптовалюта того рода, который ограничен Законом № 25-10. Вопрос о том, верен ли

этот анализ и требуется ли дополнительное алжирское разрешение согласно валютным правилам Банка Алжира или законодательству о внешней торговле, должен быть адресован алжирскому консультанту; он приводится здесь для того, чтобы швейцарский, европейский и американский консультанты могли согласовывать свой анализ с этим отдельным подтверждением, а не исходить из его наличия.

## 7. Позиционирование для целей классификации

NESU и его корридорные токены не являются публичными, майнящимися или свободно обращающимися криптовалютами. Они задуманы как структурно отличные от Bitcoin (отсутствие майнинга, отсутствие публичной сети, отсутствие спекулятивного розничного вторичного рынка), от цифровых валют центральных банков (это не суверенное законное платёжное средство, а разрешительная мультисуверенная расчётная единица), а также от существующих инициатив трансграничных расчётов, таких как BRICS Pay, mBridge, Buna и стейблкоины, обеспеченные золотом. Полное сравнение с этими системами приведено в прилагаемом отдельно концептуальном предложении NESU. Также предложен отдельный, перспективный уровень «микрoэкономики» — токены меньшего масштаба для граждан и местных экономик — для более позднего этапа; он структурно отделён от описанной выше институциональной концепции, не входит в объём настоящего поручения и упоминается здесь исключительно для полноты картины.

## 8. Вопросы к швейцарскому консультанту

1. Классификация (а) расчётной единицы NESU и (b) институциональных корридорных токенов согласно руководству FINMA по категориям платёжных, утилитарных, инвестиционных и иных токенов.
2. Применимость и сфера действия швейцарского Закона о технологии распределённого реестра (DLT Act), включая вопрос о необходимости лицензии торговой площадки DLT.
3. Путь лицензирования согласно швейцарскому банковскому законодательству, законодательству об инфраструктуре финансового рынка и законодательству о платёжных услугах с учётом разрешительного участия, ограниченного центральными банками, государственными предприятиями и утверждёнными многосторонними институтами.
4. Обязательства по AML/KYC и проверке на предмет санкций, применимые к суверенным и квазисуверенным контрагентам.
5. Надлежащая швейцарская правовая форма — ассоциация, фонд или компания — для координирующего органа, указанного на [nesu-sovereign-settlement.ch](https://nesu-sovereign-settlement.ch), а также последствия каждого варианта для управления и структуры совета.
6. Необходимая координация с алжирским консультантом (соблюдение Закона № 25-10 для ведущего коридора), консультантом ЕС (оценка сферы действия согласно MiCA и применимому праву ЕС о трансграничных платежах и банковских операциях согласно разделу 6.1) и, для относящегося к дорожной карте коридора США–Алжир, американским консультантом (анализ по законодательству о ценных бумагах, товарных рынках, BSA/FinCEN и OFAC согласно разделу 6.2).
7. Проводит ли швейцарское регулирование значимое различие между ведущим коридором Европа–Алжир, находящимся в стадии активной разработки, и четырьмя коридорами дорожной карты, чтобы можно было рассмотреть поэтапную стратегию лицензирования.
8. Рекомендуемая последовательность швейцарского анализа относительно параллельных направлений работы в ЕС, США и Алжире, обозначенных в разделе 6, — например, заключение какой юрисдикции следует запрашивать первым и в каких случаях объединённый меморандум будет эффективнее отдельных заключений.

## 9. Материалы, доступные консультанту

- Настоящий бриф о привлечении консультанта
- Концептуальное предложение NESU (полное техническое и экономическое описание, структура резервов и управления, сравнение с Bitcoin и другими расчётными системами)
- Публичный информационный сайт [nesu-sovereign-settlement.ch](https://nesu-sovereign-settlement.ch)

## 10. Предлагаемые следующие шаги

1. Первичный звонок для определения объема работ
2. Подтверждение объема поручения и оценка стоимости услуг
3. Представление алжирскому, европейскому и американскому консультантам для координированного рассмотрения

## 11. Контакт

Брахим Бумах

Основатель, Digital-UNI

bbbrahim250@gmail.com

---

*Исследования и разработки в области ИИ при поддержке Digital-UNI AI Labs — конфиденциальный черновик исключительно для определения объема поручения консультантом.*